

1501192-75.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... 0003064-10.2019.8.26.0533 - folhas 23) e tráfico de drogas (Autos n. 0008053-40.2011.8.26.0533 - folhas 24), mas, também, a confissão espontânea. Assim, sopesadas as duas agravantes e uma atenuante, fixo e torno definitiva a pena de oito meses e cinco dias de detenção, que torno definitiva, em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição da pena.

9. O mau antecedente e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1501192-75.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501192-75.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desobediência

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROBERSON CAETANO DE LIMA

CONCLUSÃO

Aos 31 de maio de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Roberson Caetano de Lima, já qualificado nos autos, objetivando a imposição da pena prevista no art. 331, caput, do Código Penal, pois, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 02:00, na Rua Mogi-Guaçu, nº 1.158, bairro Laranjeiras, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, o réu Roberson Caetano de Lima ofendeu os policiais militares Victor Soares Barbosa de Souza e Jaderson Wesley Moreira, ao os xingar de polícia de merda.

Devidamente citado (folhas 49); denúncia recebida em audiência; no curso da instrução, ouvidas as testemunhas Jaderson Wesley Moreira e Victor Soares Barbosa de Souza, policiais militares, e o réu Roberson Caetano de Lima, em interrogatório. Em memorial, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa pela absolvição por ausência de dolo, por estar alcoolizado no momento dos fatos.

Passo a decidir.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto o conjunto probatório aponta a responsabilidade do réu Roberson Caetano de Lima no infausto.
2. O policial militar Jaderson Wesley Moreira esclareceu que estava no local dos fatos, para atender uma ocorrência de desinteligência familiar, quando ao observar a guarnição, o réu Roberson Caetano de Lima agiu de modo estranho. Por essa razão, decidiram o abordar, mas, este, se recusou e ofendeu os milicianos. Embora não se recorde dos xingamentos, confirmou o termo de declarações de folhas 9.
3. A testemunha Victor Soares Barbosa de Souza, também, confirmou os fatos narrados na denúncia, notadamente os xingamentos, embora não se recorde quais, especificamente. Lido e confirmado o depoimento prestado na fase policial (folhas 8).
4. Na fase policial, o réu Roberson Caetano de Lima negou os fatos (folhas 7). Entretanto, em juízo, esclareceu que estava alcoolizado no momento dos fatos e ofendeu os milicianos, por estar nervoso.
5. O conjunto probatório favorece a acusação, porquanto ambos os milicianos - Victor Soares Barbosa de Souza e Jaderson Wesley Moreira - confirmaram os fatos narrados na denúncia, especificamente os xingamentos proferidos pelo réu Roberson Caetano de Lima, que confessou o delito, em Juízo.
6. O delito de desacato não exige dolo específico e a embriagues somente exclui o crime, quando decorrente de caso fortuito ou força maior. Assim, forçoso a rejeição da tese de defesa.
7. Na primeira fase da dosimetria da pena, constata-se que o réu Roberson Caetano de Lima é portado de mau antecedente em crime semelhante ao tratado nos autos: resistência (Autos nº 0000469-82.2012.8.26.0533 - folhas 22). Assim, fixo a pena base em sete meses de detenção.
8. Na segunda fase da dosimetria, constata-se a reincidência do réu Roberson Caetano de Lima em crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (Autos n. 0003064-10.2019.8.26.0533 - folhas 23) e tráfico de drogas (Autos n. 0008053-40.2011.8.26.0533 - folhas 24), mas, também, a confissão espontânea. Assim, sopesadas as duas agravantes e uma atenuante, fixo e torno definitiva a pena de oito meses e cinco dias de detenção, que torno definitiva, em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição da pena.
9. O mau antecedente e a dupla reincidência justificam a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. E, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Roberson Caetano de Lima, já qualificado nos autos, como incurso no art. 331 do Código Penal. E, por consequência, imponho ao réu Roberson Caetano de Lima, já qualificado nos autos, a pena de oito meses e cinco dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Ausente justificativa para a custódia cautelar do acusado, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; informe-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; e, expeça-se o mandado de prisão.

Sem verbas de sucumbência em Primeiro Grau de Jurisdição.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de maio de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA